

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 415/2535

นางพรเพ็ญ พัฒนเศรษฐ

โจทก์

นายชุ่นเคย แซ่เตียว

จำเลย

นายชุ่นเคย แซ่เตียว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีที่จำเลยฎีกามีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน สองแสนบาทและฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาใน ข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า เมื่อคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์แล้ว จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ทั้งสิ้นจำนวน 232,103 บาททุนทรัพย์พิพาทจึงเกินกว่าสองแสนบาท คดีของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินให้แก่โจทก์จำนวน 200,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของ ต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชดใช้เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 175,587 บาท แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2530 จนกว่าชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 65)

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นกรณีอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 252 ประกอบ มาตรา 234 จึงมีคำสั่งให้ผู้อุทธรณ์นำเงิน ค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันนี้ แต่จำเลยไม่ได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่จะต้องชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางศาลตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้น จึงมีคำสั่งว่า รีบส่งสำนวนไปให้ศาลฎีกาเพื่อโปรดพิจารณา(อันดับ 67, และ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไม่ยอมนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ก็ชอบที่ ศาลชั้นต้นจะสั่งการไปตามคำอาจและหน้าที่ จะส่งมาให้ศาลฎีกา สั่งหาขอบไม่ จึงให้ส่งสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เมื่อผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไม่ยอมนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ก็ชอบที่ ศาลชั้นต้นจะสั่งการไปตามคำอาจและหน้าที่ จะส่งมาให้ศาลฎีกา สั่งหาขอบไม่ จึงให้ส่งสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมนาคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ